



**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO**



Dependência: 10º D.P. PENHA DE FRANCA

Folha :1

Boletim No.: 251/2017

INICIADO:10/01/2017 20:41hs e EMITIDO:11/01/2017 05:13hs

JML000CBDKEEFIJZ

Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida.

Natureza(s):

Espécie: Título II - Patrimônio (arts. 155 a 183)

Natureza: Roubo (art. 157)

Objeto Material da Conduta Criminosa: OUTROS

Consumado

- a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma (art. 157, §2o., I)

Espécie: L 11343/06 - Entorpecentes

Natureza: Drogas sem autorização ou em desacordo (Art.33, caput)

Consumado

Local: RUA ARACATI, 275 - PENHA - CEP: 03630-000 - S.PAULO - SP

Tipo de local: Via pública - Via pública

Circunscrição: 10 D.P. - PENHA DE FRANCA

Ocorrência: 10/01/2017 às 19:40 horas

Comunicação: 10/01/2017 às 20:37 horas

Elaboração: 10/01/2017 às 20:41 horas

Flagrante: Sim

Indiciado:

- EDIO BARBOSA PEREIRA - Presente ao plantão - RG: 37412265-SP

Exibiu o RG original: Não - Pai: JULIO EVANGELISTA PEREIRA

Mãe: ZILTA DA CONCEICAO BARBOSA PEREIRA - Natural de: AGUA QUENTE -BA

Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 25/02/1986

30 anos - Estado civil: Solteiro - Profissão: AUXILIAR OPERACIONAL

Instrução: 1 Grau completo - Advogado Presente no Plantão: Não

Cutis: Branca - Olhos: Pretos - Tipo de cabelo: Encaracolado

Cor do cabelo: Pretos - Altura: 1,75

Endereço Residencial: AV. DO BERIMBAU, 223 - PQ. NOVO MUNDO - S.PAULO - SP
(BECO BARDAJOS)

Vítima:

- DANIEL ARAUJO DE SOUZA - Presente ao plantão - RG: 44394343-SP

Exibiu o RG original: Sim - Pai: CLARINDO HIPOLITO DE SOUZA

Mãe: IRENY ARAUJO DE SOUZA - Natural de: S.PAULO -SP

Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 19/05/1987

10º D.P. PENHA DE FRANCA

Endereço da delegacia : AV AIRTON PRETINI, 69 - PENHA-S.PAULO-SP. CEP: 03090-000

Telefone: (11)2098-6010



**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO**



Dependência: 10º D.P. PENHA DE FRANCA

Folha :2

Boletim No.: 251/2017

INICIADO:10/01/2017 20:41hs e EMITIDO:11/01/2017 05:13hs

JML000CBDKEEFIJZ

29 anos - Estado civil: Convivente - Profissão: SERVENTE
Instrução: 1 Grau completo - Advogado Presente no Plantão: Não
Cutis: Preta - Tem Deficiência? Não - Tem Transtorno Mental? Não
Endereço Residencial: RUA: MAJOR EMILIANO DA FONSECA, 45
VL. PEREIRA BARRETO - S.PAULO - SP

Testemunha:

- DIEGO FERREIRA DE MOURA - Presente ao plantão - RG: 49454858-SP
emitido em 29/09/2008 - Exibiu o RG original: Não
Outros documentos: RE 149 484-8 - SD PM DIEGO FERREIRA
Pai: ELISEU DE MOURA JUNIOR - Mãe: MARIA JOSE FERREIRA DE MOURA
Natural de: S.PAULO -SP - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino
Nascimento: 04/12/1990 26 anos - Estado civil: Solteiro
Profissão: POLICIAL MILITAR - Instrução: 2 Grau completo
CPF: 36543860839 - Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Branca
Endereço Comercial: AV. CELSO GARCIA, 2593 - BELÉM - S.PAULO - SP
Empresa: FORÇA TÁTICA

Averiguado:

- WILLIAM SILVA - Presente ao plantão - RG: 39942002-SP
emitido em 01/02/2006 - Exibiu o RG original: Sim - Mãe: MARCIA SILVA
Natural de: S.PAULO -SP - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino
Nascimento: 21/10/1997 19 anos - Estado civil: Solteiro
Profissão: ENTREGADOR DE PIZZA - Instrução: 1 Grau completo
Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Parda - Olhos: Pretos
Tipo de cabelo: Carapinha - Cor do cabelo: Pretos - Altura: 1,72
Endereço Residencial: RUA: OPAROBÁ, 30 A - PENHA - S.PAULO - SP

Condutor:

- DANIEL APARECIDO DE JESUS - Presente ao plantão - RG: 17738086-SP
emitido em 29/09/1998 - Exibiu o RG original: Não
Outros documentos: RE: 991.213-4 - SGT0 PM DANIEL
Pai: DANIEL SANTOS DE JESUS - Mãe: MARIA APARECIDA DE JESUS
Natural de: PRESIDENTE PRUDENTE -SP - Nacionalidade: BRASILEIRA
Sexo: Masculino - Nascimento: 02/10/1978 38 anos - Estado civil: Solteiro
Profissão: POLICIAL MILITAR - Instrução: 2 Grau completo
Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Branca
Endereço Comercial: AVENIDA CELSO GARCIA, 2593 - BELÉM - S.PAULO - SP
Empresa: CIA FORÇA TÁTICA - Telefones: (11)2593-6014 (Comercial)

Objetos - (APREENDIDO)

10º D.P. PENHA DE FRANCA

Endereço da delegacia : AV AIRTON PRETINI, 69 - PENHA-S.PAULO-SP. CEP: 03090-000

Telefone: (11)2098--6010



**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO**



Dependência: 10º D.P. PENHA DE FRANCA

Folha :3

Boletim No.: 251/2017

INICIADO:10/01/2017 20:41hs e EMITIDO:11/01/2017 05:13hs

JML000CBDKEEFIJZ

- Tipo: Telecomunicação - Subtipo: Telefone celular - Qtde: 1
Unidade.: Unidade - Marca: LG
Observações:
ACOMPANHA FONE DE OUVIDO - AVALIADO EM R\$ 700,00 (SETECENTOS REAIS)
Pessoa relacionada: DANIEL ARAUJO DE SOUZA
- Tipo: Utensílio de cozinha - Subtipo: Faca - Qtde: 1 - Unidade.: Unidade
Observações: FACA DE COZINHA - Pessoa relacionada: EDIO BARBOSA PEREIRA
- Tipo: Valor/Moeda - Subtipo: Real - Unidade.: Valor
Observações: R\$ 152,40 (CENTO E CINQUENTA REAIS E QUARETA CENTAVOS)
Pessoa relacionada: EDIO BARBOSA PEREIRA

Entorpecentes:

- Tóxico: Crack - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 37
Acondicionamento: OUTROS - Quantidade: 37 - Involucro: PLÁSTICO
Observações: SUBSTÂNCIA AMARELADA E GANULADA APARENTANDO SER CRACK
- Tóxico: Maconha - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 47
Acondicionamento: OUTROS - Quantidade: 47 - Involucro: PLÁSTICO
Observações: SUBSTÂNCIA ESVERDEADA APARENTANDO SER MACONHA
- Tóxico: Cocaína - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 4
Acondicionamento: OUTROS - Quantidade: 4 - Involucro: PLÁSTICO
Observações: SUBSTÂNCIA ESBRANQUIÇADA EM PÓ APARENTANDO SER COCAINA

Histórico:

Comparecem os policiais militares, componentes da VTR M51021, B0/PM n. 13525/17, informando que se encontravam em patrulhamento pela Avenida Airton Pretini, quando, na altura do n. 69-A desta via, em frente à 3ª Cia do 51º BPM/M, um indivíduo, posteriormente identificado como sendo a vítima Daniel Araújo de Souza, pediu ajuda à viatura. Daniel informou que é usuário de droga. Disse que, momentos antes, havia ido a um ponto de venda de drogas existente em uma comunidade situada nas proximidades, a saber, na Rua Aracati, Penha, nesta Capital. De acordo com Daniel, adquiriu "crack" para consumo pessoal. Todavia, conforme contou, o mesmo indivíduo que lhe vendeu a substância, após lhe entregar a droga, apresentou-lhe uma faca e subtraiu o telefone celular dele. Daniel disse que o indivíduo vestia bermuda amarela, da marca "Cyclone", e camisa azul e branca, de time. Daniel foi convidado a entrar na viatura, sendo que os policiais se dirigiram ao local apontado. Ali chegando (Rua Aracati, altura do n. 275), a vítima permaneceu na viatura, sendo que os policiais desembarcaram e ingressaram na comunidade. Entrando no local, avistaram dois indivíduos, um dos quais apresentava as características apontadas pela vítima.

10º D.P. PENHA DE FRANCA

Endereço da delegacia : AV AIRTON PRETINI, 69 - PENHA-S.PAULO-SP. CEP: 03090-000

Telefone: (11)2098-6010



**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO**



Dependência: 10º D.P. PENHA DE FRANCA

Folha :4

Boletim No.: 251/2017

INICIADO:10/01/2017 20:41hs e EMITIDO:11/01/2017 05:13hs

JML000CBDKEEFIJZ

Ambas as pessoas foram abordadas. O indivíduo que vestia a roupa informada pela vítima foi identificado como Edio Barbosa Pereira. Já o outro indivíduo foi identificado como William Silva. Edio trazia uma sacola plástica na mão, sendo que dentro dela foram encontrados 37 (trinta e sete) pinos de substância granular que aparentava ser "crack"; 47 (quarenta e sete) pequenos invólucros plásticos contendo substância esverdeada que aparentava ser maconha e 04 (quatro) pinos contendo substância branca, em pó, que aparentava ser cocaína. Outrossim, num dos bolsos da bermuda de Edio foi encontrada a importância de R\$ 152,40 (cento e cinquenta e dois reais e quarenta centavos), em dinheiro trocado, em notas e moedas; no outro bolso de sua bermuda foi encontrado um aparelho de telefone celular, da marca "LG". Na cintura de Edio foi encontrada uma faca. Indagado acerca do tráfico de drogas, Edio nada disse; e quanto à origem do celular que trazia consigo, disse que o aparelho era de um primo dele. Porém, a vítima logo reconheceu seu aparelho; inclusive, havia uma foto da vítima no celular. Nada foi encontrado com William. Todavia, a vítima disse que frequentava aquele ponto de venda de drogas, e informou que William seria o "gerente" do local, tendo também envolvimento com o tráfico. Desse modo, foi dada voz de prisão a Edio, o qual foi encaminhado ao distrito policial. William também foi encaminhado ao distrito policial, para melhor apuração dos fatos. Ante o risco de fuga, Edio e William foram algemados.

No distrito policial, a vítima ratificou os fatos.

Interrogado, Edio optou por permanecer em silêncio.

A substância foi apreendida e encaminhada ao IC para constatação, tendo sido elaborado o Laudo n. 13.489/2017, com resultado positivo para cocaína (6,3g) e tetrahydrocannabinol (THC) (72g).

Tendo em vista os fatos acima narrados, a autoridade policial determinou a lavratura de auto de prisão em flagrante delito em desfavor de EDIO BARBOSA PEREIRA, pela prática dos crimes previstos no art. 157, par. 2º, I, do Código Penal (consumado); e no art. 33, "caput", da Lei n. 11.343/06 (consumado).

Com efeito, em relação ao crime de roubo, os depoimentos dos policiais militares; as declarações prestadas pela vítima; a faca encontrada; o fato de ter sido surpreendido na posse do aparelho subtraído momentos antes da vítima, enfim, consubstanciaram-se em indícios de autoria e de materialidade suficientes à lavratura do auto flagrantial.

No que tange ao tráfico de drogas, a quantidade de droga; a forma como a substância estava acondicionada, ou seja, dividida em pequenas porções; a

10º D.P. PENHA DE FRANCA

Endereço da delegacia : AV AIRTON PRETINI, 69 - PENHA-S.PAULO-SP. CEP: 03090-000

Telefone: (11)2098-6010



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 10º D.P. PENHA DE FRANCA

Folha :5

Boletim No.: 251/2017

INICIADO:10/01/2017 20:41hs e EMITIDO:11/01/2017 05:13hs

JML000CBDKEEF1JZ

existência de dinheiro trocado; o fato de ser, o local da prisão, ponto de venda de drogas, enfim, demonstram que a substância seria colocada em circulação, com perniciosas consequências à saúde pública e à sociedade.

Familiares do preso compareceram no distrito policial e tomaram conhecimento da prisão.

Além da droga, a importância em dinheiro e a faca permaneceram apreendidos.

O celular subtraído foi apreendido, avaliado e entregue à vítima.

Em relação à pessoa de William Silva, qualificado como averiguado, este foi ouvido em termo próprio e liberado. Segundo o relato dos policiais militares, nada de ilícito foi encontrado com ele, tendo apenas sido abordado próximo ao indiciado. Ademais, a vítima informou que William possivelmente tem envolvimento com o tráfico de drogas, em razão de fatos que presenciou em outras ocasiões, não na presente data. Daí por que ele foi liberado.

O preso, submetido a exame de corpo de delito, será encaminhado à carceragem do 31º DP, no aguardo da realização da audiência de custódia. NADA MAIS.

Exames requisitados: IC-IML

Solução: BO PARA FLAGRANTE

Confere(m), assina(m) e recebe(m) uma via

DANIEL ARAUJO DE SOUZA
VALÉRIA CRISTINA MAGNANI
ESCRIVÃ DE POLÍCIA
WEIDER ANGELO
DELEGADO DE POLÍCIA

10º D.P. PENHA DE FRANCA

Endereço da delegacia : AV AIRTON PRETINI, 69 - PENHA-S.PAULO-SP. CEP: 03090-000

Telefone: (11)2098-6010